

특정감사



「부산항 우암부두 해양산업클러스터 기반시설 설치공사
취득세 관련 특정감사」

처 분 요 구 서

2025. 2.



감 사 위 원 회

부산항만공사 감사위원회

징 계 요 구

[특감 25-1]

제 목 부산항 우암부두 해양산업클러스터 기반시설 설치공사 취득세 신고
업무 태만

소 관 부 서 재무회계부, 개발사업부

징 계 대 상 자 재무회계부 3급 이◆◇, 5급 진○●

내 용

1. 업무개요

공사 「직제규정 시행세칙」 및 「자산관리규정」에 따라 재무회계부는 자산관리 부서로서 자산의 취득·말소·신고 등 총괄 업무를 담당하며, 개발사업부는 사업시행 부서로서 사업의 설계에서 준공까지의 업무를 총괄한다.

부산항만공사의 건설에 의한 자산 취득은 「지방세법」에서 정하는 바에 따라 취득세 신고·납부 후 등기하는 절차로 되어 있고, 구체적으로는 자산관리부서를 총괄 부서로 하여, 사업시행부서에서 준공 확인증명서, 총사업비 명세서 등 취득세 신고·납부를 위한 기초자료를 자산관리부서에 통보하고 자산관리부서는 해당 자료를 근거로 취득세 신고·납부¹⁾ 및 자산 등기²⁾ 절차를 진행한다.

재무회계부는 준공과 관련된 자산 취득 사항에 대하여 사업시행부서에서 산정한 취득세 과세표준(총사업비) 자료를 근거로 해당 구청에 취득세를 신고·납부 하고 있으나, '22.7.7.에 준공한 부산항 우암부두 해양산업클러스터 기반시설 설치공사(이하 '해양산업클러스터 설치공사')의 취득세 신고 및 납부가 누락되어 관할구청으로부터 가산세(77,607,160원)가 부과되었다.

1) 자산 취득(매입 및 건설 등) 관련 업무 협조 요청(재무회계부-4994(2019.09.26.)호)

2) 「자산관리규정」 제15조 자산관리부서는 등기가 필요한 자산에 대하여는 지체없이 필요한 조치를 한다.

2. 관계법령 및 판단기준

「지방세법 시행령」 제20조 제10항에 따르면 토지 지목변경에 따른 취득은 토지의 지목이 사실상 변경된 날(사업 준공) 또는 공부상 변경된 날 중 빠른 날로 보지만, 토지 지목변경일 전에 사용 시에는 그 사용일을 취득일로 정하고 있다.

또한, 「지방세법」 제20조 제1항에 의거, 취득세 과세물건을 취득한 자는 취득일로부터 60일 이내에 관할구청에 신고·납부하도록 정하고 있고, 납부 의무를 다하지 않을 경우 동법 제21조 제1항에 따라 취득세와 가산세 등을 합한 모든 금액을 납부하도록 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

해양산업클러스터 설치공사는 재생개발실(現 개발사업부)이 해양수산부로부터 실시계획승인(2019.12.4.)을 받아 준공(2022.7.7.)한 사업으로, 토지개발로 토지의 지목이 변경되고 토지가액이 증가하여 「지방세법 시행령」 제7조 제4항에 따른 취득세 부과 대상이다.

재생개발실의 사업 담당 문△▲는 해양산업클러스터 설치공사의 준공 관련으로 재무회계부장 이◆◇ 및 재무회계부 자산담당 진○●와 총 2회의 사전협의를 실시하고 준공 확인증명서, 총사업비 등을 붙임으로 하여 재무회계부에 사업 준공을 통지³⁾하였다. 또한, 실시계획 사업 준공 이후 재생개발실에서 사업부지 내 상존하는 국유지(기획재정부 소유) 3필지를 부산항만공사로 소유권 이전 등기하여 종전토지의 소유명을 부산항만공사로 동일하게 한 후 관할구청에 토지개발사업 완료 신고⁴⁾ 및 최종 지적공부 정리를 하겠다는 내용을 공유⁵⁾하였다.

이에 대해 재무회계부장 및 자산담당 진○●는 재생개발실에서 해양산업클러

3) 부산항 우암부두 해양산업클러스터 기반시설 설치공사 준공알림(재생개발실-6647(2022.07.28.)호)

4) 사업부지 내 국유지(3필지) 소유권 이전 등기 → 사업구역 1인 소유 → 토지개발사업 완료 신고(공부정리)

5) 항만공사 실시계획 준공 및 향후 계획보고(재생개발실-6614(2022.07.27.)호)

스터 설치공사(전체 부지)의 취득 신고·납부 및 등기까지 일괄 처리한 것으로 인지하여 취득세 신고·납부가 누락되었고, 현재 해양산업클러스터 부지를 운영하는 부서인 산업혁신부에서 '24.12.27. 관할구청에 사업부지 내 가설건축물 존치기간 연장신고를 하는 과정에서 사업부지의 토지등기가 완료되지 않았다는 사실과 취득세 신고·납부를 누락한 사실을 인지하게 되었다.

그 결과 재무회계부는 관할구청과 협의하여 '25.1.16.에 해양산업클러스터 설치공사의 취득세를 신고·납부하였으며, 신고불성실 및 납부지연에 따른 가산세 총 77,607,160원 (신고불성실 : 42,295,040원, 납부지연 : 35,312,120원)이 발생하였다.

4. 업무담당자의 소홀한 업무 처리

경영본부 재무회계부장 이◆◇(생년월일: ****.**,**)은 2022.7.1.부터 현재까지, 진○●(생년월일: ****.**,**)은 2021.1.1.부터 2024.7.1.까지 각각 재무회계부장 및 담당자로서 부산항만공사 자산관리 업무를 수행하였다.

가. 재무회계부장 이◆◇의 경우

해양산업클러스터 설치공사의 준공 회의에서 재생개발실은 사업부지 내 국유지 3필지에 대한 소유권을 부산항만공사로 이전하여 공부정리 완료하겠다는 계획을 설명하였으나, 재무회계부장은 해양산업클러스터 설치공사의 취득세 신고·납부 및 등기 업무까지 개발사업부에서 전담하는 것으로 잘못 인식하였다.

이에 따라, 재무회계부는 자산관리부서로서 「지방세법」에 따른 취득일, 과세표준 산정기준, 취득세 신고·납부 주체 등 재생개발실과 자산 취득과 관련하여 구체적으로 협의하여야 함에도 내용을 잘못 인지하여 취득 가산세가 발생하는 등 자산 총괄 관리부서장으로서의 업무를 소홀히 하였다.

또한, 재무회계부장은 재생개발실의 국유지 3필지 소유권 이전 관련 내부분서의 협조결재⁶⁾를 하였고, 재생개발실로부터 국유지 소유권 이전 등기필증도 통지⁷⁾

6) 국유지 무상귀속 소유권 이전(안)(재생개발실-8392(2022.09.26.)호)

7) 국유지 무상귀속 소유권 이전 알림 및 후속처리 협조 요청(재생개발실-10003(2022.11.10.)호)

받았으나, 해양산업클러스터 설치공사(전체 부지)의 취득세 신고·납부 및 등기에 대해 담당자로 하여금 확인하도록 지시하지 않았으며, 공사 준공이 2년 이상 지난 '24.12.27.에 관할구청과 타 건으로 협의하는 과정에서 미등기 현황을 파악하는 등 항만건설로 인해 취득한 자산의 관리를 소홀히 하였다.

나. 진○●의 경우

재무회계부의 자산담당 진○●(現 국민소통부)은 업무분장('21.7.7. 기준) 상 '자산 조사, 등기, 대장관리 등', '자산의 취득 및 처분', '지방세(취득세, 재산세 등) 신고·납부'의 업무를 담당하고 있으나, 재생개발실의 준공 알림 문서의 붙임 내용에 "사업구역 내 부지 1인 소유 이후 공부정리"라는 내용으로 재생개발실에서 '자산의 취득 및 처분', '취득세 신고·납부'의 업무를 일괄처리하는 것으로 인지하여 해당 자산의 취득 관련한 일체의 협의를 하지 않는 등 공사 자산 담당자로서의 업무를 소홀히 하였다.

또한, 진○●은 부산항만공사 자산 관리 시스템에 자산을 등재하기 위해 재생개발실에 지목변경에 관한 자료를 요청하였고, 재생개발실은 관할구청으로부터 2022.12.29.에 지적공부정리 완료 통보⁸⁾받은 자료를 붙임으로 하여 2023.04.17.에 재무회계부로 통보⁹⁾하였으나, 이 당시에 해당 자산의 등기 여부를 확인하지 않는 등 자산담당으로서 자산관리 업무를 소홀히 하였다.

5. 관계부서 의견

재무회계부에서는 일부 부서의 경우 재무회계부의 협조를 받아 취득세 신고·납부 및 등기를 자체적으로 하는 건도 있어 재생개발실의 "사업구역 내 부지 1인 소유 이후 공부정리"라는 내용을 '자산의 취득 및 처분', '취득세 신고·납부'의 업무를 재생개발실에서 일괄처리 하는 것으로 인지하였다는 입장이다.

8) 토지개발사업(부산항 우암부두 해양클러스터) 완료신고 처리 결과 알림(토지정보과-15843(2022.12.29.)호)

9) 「부산항 우암부두 해양산업클러스터 조성 사업」 지적공부정리 알림(재생개발실-3208(2023.04.17.)호)

이에 따라, 향후 부서간 역할을 명확히 하여 업무에 혼선이 발생하지 않도록 하기 위해서는 사업시행부서에서 재무회계부에 사업 준공 통지 시 취득신고·납부 요청 내용을 문서에 명확히 명시하여야 한다는 의견을 내었으며, 추후 자산 취득 관련 교육자료에 해당 내용을 포함하여 전사에 공유하겠다는 의견을 제시하였다.

6. 검토결과

징계요구 양정 재무회계부 자산관리 총괄 부서장으로서 업무 담당자 관리를 소홀히 한 재무회계부장 이◆◇과 해양산업클러스터 설치공사의 취득신고 업무 누락으로 가산세가 발생하게 한 재무회계부(現 국민소통부) 진○●의 행위는 공사 「취업규칙」 제10조¹⁰⁾ 위배된 것으로 공사 「인사규정」 제28조 제2호¹¹⁾의 징계 사유에 해당한다.

조치할 사항 부산항만공사 사장은 자산관리 총괄 부서장으로서 업무 담당자 관리를 소홀히 한 재무회계부장 이◆◇과 해양산업클러스터 설치공사의 취득신고 업무 누락으로 가산세가 발생하게 한 재무회계부(現 국민소통부) 진○●을 공사 「인사규정」 제28조에 따라 경징계처분하시기 바랍니다. (경징계)

재무회계부장은 향후 유사 사례가 재발하지 않도록 부서간 역할을 명확히 하여 취득세 납부 여부를 확인할 수 있는 개선 대책을 마련하시기 바랍니다. (개선)

10) 「취업규칙」 제10조(성실의 의무) 직원은 법령과 정관 및 공사의 제규정을 준수하고 창의와 성실로써 맡은 바 책임을 다하여야 한다.

11) 「인사규정」 제28조(징계의 사유) 제2호 직무상의 의무를 위반하거나 직무를 태만히 할 때